

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6936/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด มหาสารคาม

โจทก์ร่วม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สม พงษ์การไฟฟ้า

โคราช

โจทก์

โจทก์

โจทก์

นาย คำ สิงห์ คุ่ม โน น้อย

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39, มาตรา 220

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 7

การที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์ร่วมและจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และศาลชั้นต้นได้พิพากษตามยอม คดีถึงที่สุดแล้ว ทำให้หนี้ที่จำเลยได้ออกเช็คเพื่อใช้เงินนั้นได้สิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธิของโจทก์และโจทก์ร่วมในการนำคดีมาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ย่อมมีผลเท่ากับว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วมจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยออกเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาพยุหะภูมิพิสัย สั่งจ่ายเงินจำนวน 480,000 บาทลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2538 มอบแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมพงษ์การไฟฟ้าโคราช โดยนางสาวศรีธนพร ไกรเลิศกุล ผู้เสียหาย เพื่อชำระหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าจ้างแรงงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีอยู่จริง และบังคับได้ตามกฎหมายต่อมาผู้เสียหายนำเช็คดังกล่าวไปยื่นต่อธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาถนนมุขมนตรี นครราชสีมา เพื่อเรียกเก็บเงินจากธนาคารเจ้าของเช็คพิพาท ธนาคารเจ้าของเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่ายังไม่มี การตกลงกับธนาคาร ทั้งนี้จำเลยได้ออกเช็คโดยเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ออกเช็คให้ใช้เงินจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันพึงให้ใช้ได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมพงษ์การไฟฟ้าโคราชผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นเห็นว่า มูลหนี้ตามเช็คที่โจทก์อาศัยเป็นมูลฟ้องจำเลยเป็นมูลหนี้เดียวกันกับที่โจทก์ร่วมฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งเมื่อโจทก์ร่วมและจำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่ง และศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วจึงมีผลทำให้มูลหนี้ตามเช็คที่จำเลยได้ออกเช็คเพื่อใช้เงินนั้นสิ้นผลผูกพันไปก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญานี้ คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจึงเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3)มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์ร่วมและจำเลยได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความกัน และศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุดแล้ว ทำให้หนี้ที่จำเลยได้ออกเช็คเพื่อใช้เงินนั้นได้สิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษา ถึงที่สุดคดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธิของโจทก์และโจทก์ร่วมในการนำคดีมาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี ออกเสียจากสารบบความ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนย่อมมีผลเท่ากับว่าศาล ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วมจึงต้องห้ามมิให้คู่ ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่ง รับฎีกาของโจทก์ร่วมมาโดยไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาโจทก์ร่วม

(ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน-วิรัตน์ ลัทธวงศกร-วินัส เรื่องอำพัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ